



PUTUSAN
Nomor 6366 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SITTI AMINAH binti SARIPUDDIN BASO, bertempat tinggal di Paceko, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Andi Amrullah Djaya, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. Andi Amrullah Djaya, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Pendidikan, Blok G1, Nomor 1, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

MUH SALIM bin TAHIR, bertempat tinggal di Paceko, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosdiyana Caya, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Badan Bantuan Hukum Turatea, beralamat di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kalukuang Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2024; Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JENEPONTO, yang diwakili oleh Anwar K., S.Sos., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, berkedudukan di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Nomor 30, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 6366 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Izmy Rachmunia Muchdar, S.Sos. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto, beralamat di Jalan Lanto Daeng Pasewang, Nomor 30, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jeneponto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat merupakan pemilik tanah objek sengketa;
3. Menyatakan sah demi hukum atas tanah hibah Sania kepada Penggugat telah terbit SPPT dengan Nomor NOP 73.04.030.002.018.0038.0 yang terletak di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Lingkungan/Kampung Paceko, atas nama Muh. Salim dengan luas kurang 273 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah milik Sorong sekarang milik Juma'Raha,
 - sebelah timur : jalan raya,
 - sebelah selatan : dulu tanah milik Samaila, Lalu H. Baso/Saripuddin Baso sekarang Sitti Aminah binti Saripuddin Baso,
 - sebelah barat : tanah Boa Malli sekarang milik Kaseng bin Nyulle, Rabaseng bin Nyulle,adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 6366 K/Pdt/2024



Penggugat meliputi:

- a. ganti kerugian materiil sebesar Rp6.804.000,00 (enam juta delapan ratus empat ribu rupiah) per meter dikalikan selama 3 tahun yakni sebesar Rp20.41.000,00 (dua puluh juta empat puluh satu ribu rupiah);
- b. ganti kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
6. Menyatakan sita jaminan atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya atas setiap keterlambatan menjalankan isi putusan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau *verzet* (bantahan);
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna, jika perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara;
11. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau,

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi *plurium litis consortium*;
2. Eksepsi *error in persona*;
3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 6366 K/Pdt/2024



Eksepsi Turut Tergugat:

1. Gugatan *error in persona*;
2. Gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jeneponto telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jnp., tanggal 6 Mei 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat merupakan pemilik dari tanah objek sengketa yang terletak di Lingkungan Paceko, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak 73.04.030.002.018-0038.0 atas nama wajib pajak Muh. Salim, dengan luas 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - utara : tanah milik Juma,
 - selatan : rumah milik Sitti Aminah (Tergugat),
 - timur : Jalan Poros (Jeneponto-Makassar),
 - barat : tanah kebun milik Baseng bin Nyulle dan tanah kebun milik Kaseng bin Nyulle;
3. Menyatakan hibah dari Sania kepada Penggugat terhadap tanah objek sengketa adalah sah demi hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau kepada siapa pun yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa secara sukarela tanpa syarat apapun, jika diperlukan dengan bantuan alat negara;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 6366 K/Pdt/2024



7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.258.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 221/PDT/2024/PT MKS., tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Agustus 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jnp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 19 Agustus 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan dan memori kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 221/PDT/2024/PT MKS., tanggal 31 Juli 2024 *juncto* membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jnp., tanggal 6 Mei 2024, dengan segala akibat hukumnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/semula Penggugat;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 6366 K/Pdt/2024



2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 19 Agustus 2024 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 2 September 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat jika objek sengketa adalah miliknya dengan dasar hibah dari Sania pada tahun 2016 tidak dapat dibenarkan, karena selain penerbitan hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, juga terhadap tanah objek sengketa telah bersertifikat yang terbit sejak tahun 1988, yang diperoleh Tergugat dengan cara jual beli dari H. Syarifuddin bin Baso berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 179/36/BINAMU/2003, tanggal 16 September 2003, yang dilakukan di depan PPAT dan dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1988;
- Bahwa sampai saat ini sertifikat hak milik atas objek sengketa belum pernah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka sertifikat tersebut harus dinyatakan sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SITI AMINAH binti SARIPUDDIN

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 6366 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASO dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 221/PDT/2024/PT MKS., tanggal 31 Juli 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jnp., tanggal 6 Mei 2024, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SITTI AMINAH binti SARIPUDDIN BASO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 221/PDT/2024/PT MKS., tanggal 31 Juli 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jnp., tanggal 6 Mei 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 6366 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 6366 K/Pdt/2024